

1500181-42.2020.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500181-42.2020.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500181-42.2020.8.26.0416

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2061305/2020 - DEL.POL.PANORAMA, 6564811 - DEL.POL.PANORAMA, 121/20/406 - DEL.POL.PANORAMA, 2061305 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

GUILHERME DOS SANTOS SILVA está sendo processado pela Justiça Pública como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia (aditada às fls. 195/197):

No dia 22 de janeiro de 2020, às 22h55min, no cruzando da Rua Nicola Zwuing com a Praça F, n. 10, Santa Casa, nesta cidade e Comarca GUILHERME DOS SANTOS SILVA subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda CG 160 Start, cor vermelha, chassi 9C2K2500LR021900, ano 2019, pertencente à vítima Nicolas Roger Barbosa.

Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o autor contratou os serviços do mototáxi Crhistian Wesley Camargo Ferreira, que o conduziu

à Rua Nicola Zwuing com a Praça F, n. 10, onde encontrou a vítima. Nesse momento, o acusado se aproximou da vítima e ameaçou agredi-lo com o capacete, momento em que subtraiu a motocicleta, tomando rumo ignorado. A vítima acionou os policiais militares, mas não encontraram a motocicleta. O aditamento da denúncia foi recebido em 12/05/2022 (fls. 198/199). O réu foi citado e apresentou resposta prévia a acusação (fls. 223/224). Durante a instrução, foram tomados os depoimentos da vítima (Nicolas) e de duas testemunhas (Alexandre e Christian). Ao final, o réu foi interrogado (termos de audiência fls. 192/194 e 241/242). O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia aditada.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado com base na insuficiência probatória para condenação. Subsidiariamente, requereu benefícios no tocante à pena.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares para apreciação, pelo que, passo à análise do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo conjunto probatório encartado aos autos: boletim de ocorrência (fls.03/04), documentos de fls. 06/09 e fls. 66/81, bem como pela prova oral colhida durante a fase de investigação e reafirmada em juízo.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado.

A vítima Nicolas narrou que: Foi surpreendido por Guilherme, que chegou conduzido pelo moto taxista Christian; que o réu subtraiu sua motocicleta mediante ameaças, dizendo que atingiria a vítima com golpes de capacete; que a ação foi rápida. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes.

Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. (...) (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)

No mais:

[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). (grifei)

A testemunha Christian disse que: foi contratado para levar o réu até o local dos fatos; que, no local, viu a vítima sentada na calçada, mas não presenciou a subtração nem mesmo se o réu e a vítima estiveram juntos.

O policial militar Alexandre narrou que: foi acionado via Copom, pela vítima, a qual informou que era amigo de Guilherme, e que Guilherme havia tomado sua motocicleta sem autorização, dizendo que iria “fazer um corre de droga” (sic) e não voltou mais; que, a princípio, não havia sido mencionada nenhuma ameaça.

O réu Guilherme negou os fatos. Disse que estava na residência de sua esposa; que recebeu uma ligação informando que a polícia estava em sua busca pela subtração de uma motocicleta; que não encontrou com a vítima, e sequer estava no local dos fatos; que conhece a vítima, e não ostenta nenhuma desavença com ela.

Pois bem. A versão apresentada pelo acusado é oposta ao conjunto probatório dos autos.

Não há um mínimo lastro probatório que indique que não esteve no local dos fatos, e que não teria subtraído a motocicleta da vítima.

Como fundamentado acima, a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, tem especial relevância, inclusive quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos em que os documentos de fls. 06/09 comprovam a propriedade do bem, em nome da vítima e, nada nos autos indique que a posse por terceiro, no caso, o réu, tenha sido legítima.

Aliás, a versão apresentada pela vítima, tanto em juízo, como em solo policial, respalda o aditamento da denúncia elaborado, tendo em vista que o ofendido afirmou que, para a subtração do motociclo, o réu se utilizou de ameaças no sentido de que atingiria sua integridade física mediante golpes com capacete de motocicleta, o que foi eficaz para o resultado delitivo.

Por conseguinte, o crime se consumou, haja vista que ocorreu a inversão da posse do bem subtraído, nos termos da súmula 582, do STJ, o qual não foi restituído.

A corroborar todo o entendimento aqui exposto, destaco recente jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em julgamento de caso análogo:

Roubo - Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. As palavras da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Pela fundamentação acima, afastada a tese defensiva de fragilidade probatória para condenação, porquanto, o conjunto probatório, em especial a palavra da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP). Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos réus, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

O réu ostenta Maus antecedentes, tendo em vista que possui condenação definitiva anterior aos fatos aqui versados, conforme se extrai da certidão de fls. 175/179 (processos nº 0000049-30.2018.8.26.0416).

Além disso, é reincidente, pois cometeu novo delito logo após uma condenação definitiva com início de cumprimento de pena recente (processo nº 0000644-29.2018.8.26.0416 - certidão de fls. 175/179).

Incide ao caso a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), porquanto, o acusado era menor de 21 anos na época do delito (conforme data de nascimento inserida à fl. 175).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo presente os Maus antecedentes, conforme acertado acima (certidão de fls. 175/179). Deste modo, elevo a pena mínima em 1/8, o que resulta em pena base de 04 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, presente a circunstância agravante da reincidência pela condenação definitiva anterior, além de presente a atenuante da menoridade relativa. Deste modo, presente uma circunstância agravante e uma atenuante, as compenso e mantenho a pena no patamar provisório de 04 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, fixo a pena definitivamente em 04 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa, ante a ausência de maior

conhecimento das condições econômicas do réu.

Aplicada pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, considerando ainda a reincidência do acusado, em obediência ao que estabelece o art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Consigno que, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, e pela natureza do delito, praticado mediante grave ameaça, incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu GUILHERME DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, às penas de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade. É reincidente em delito patrimonial, praticou o crime mediante grave ameaça, e não há a mínima informação que desempenhe alguma atividade lícita, restando presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de custodiá-lo para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 313, do Código de Processo Penal. No mais, a atual condenação reforça a necessidade da decretação da prisão, e o dever de resguardo da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. (...) Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 4. Gravidade concreta do delito imputado e risco que a liberdade do paciente traz ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 5. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 6. Não há que se cogitar em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão, pois houve conversão da prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, a manutenção de tal medida. 7. Ausência de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 8. Ordem julgada parcialmente prejudicada; denegada no mais. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2191171-80.2021.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15º Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba- 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2021) (grifei)

Assim sendo NEGOU AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Recomende-se.

Interposto recurso pela defesa ou acusação, expeça-se Guia de Recolhimento provisória, a fim de que sejam analisadas as possibilidades da concessão de eventuais benefícios ao acusado pelo Juízo das Execuções Penais, observando-se o que dispõe o art. 470 das Normas de Serviço.

Custas pelo réu, com exequibilidade suspensa em razão da gratuidade ora concedida. Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a (o):

1) Caso exista pena de multa, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, e, após, intime-se o acusado para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento de certidão da sentença ao Ministério Público, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ);

2) anotação da condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial (art. 372 das NSCGJ);

3) expedição de ofício ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ);

4) expedição de ofício ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ);

5) expedição da guia definitiva.

6) expedição de certidão de honorários ao defensor nomeado, no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio DPESP/OABSP;

7) Comunicação à vítima, observando-se os termos do art. 399 das NSCGJ, o que

poderá ser realizado por meio de mensagem eletrônica remetida por e-mail ou aplicativo de telefonia móvel, certificando-se nos autos.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P.I.C.

Panorama, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA